MARCO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO

Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial · Colombia

Corte de consulta: 12 de noviembre de 2026. Documento de orientación que resume normas directamente relacionadas con la batería y disposiciones conexas sobre SG-SST, salud mental, convivencia, violencia laboral y protección de datos. No sustituye la consulta de los textos oficiales consolidados ni asesoría jurídica o de SST.

1. Qué regula la batería y cómo se integra al SG-SST

La evaluación de factores de riesgo psicosocial forma parte de la gestión preventiva de Seguridad y Salud en el Trabajo. La batería permite evaluar factores intralaborales y extralaborales y efectos asociados en la salud o el trabajo. Sus resultados deben orientar acciones de prevención, intervención y seguimiento dentro del SG-SST; no es una herramienta aislada ni reemplaza la valoración profesional.

2. Normas específicas y marco general

2.1. Resolución 2646 de 2008 – factores de riesgo psicosocial

Establece disposiciones y responsabilidades para identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para determinar el origen de patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional. Desarrolla los factores intralaborales, extralaborales e individuales y las responsabilidades de empleadores y administradoras de riesgos laborales. Debe leerse junto con las disposiciones técnicas posteriores.

2.2. Ley 1562 de 2012 – Sistema General de Riesgos Laborales

Modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y fortalece el deber de prevención de accidentes y enfermedades laborales. La gestión del riesgo psicosocial se integra en las obligaciones de protección de la salud y prevención de daños derivados del trabajo.

2.3. Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único del Sector Trabajo

Compila la reglamentación del sector trabajo e incorpora el SG-SST. Exige un proceso sistemático de mejora continua, con identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, definición de controles, capacitación, documentación, participación y verificación. Los factores psicosociales deben gestionarse dentro de ese sistema.

2.4. Resolución 2764 de 2022 – norma técnica específica de la batería

Adopta la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la Guía Técnica General de promoción, prevención e intervención y protocolos específicos. Su artículo 4 enumera los instrumentos y ordena aplicar los cuestionarios garantizando reserva y confidencialidad y siguiendo los manuales de usuario. No se pueden modificar la forma ni el fondo de los cuestionarios, porque ello afecta su validez y confiabilidad. El artículo 3 fija periodicidad según nivel de riesgo: evaluación anual cuando se identifiquen factores intralaborales nocivos de alto riesgo o efectos negativos; evaluación cada dos años para niveles medio o bajo, con las condiciones e intervenciones allí descritas.

La Resolución 2764 de 2022 derogó expresamente la Resolución 2404 de 2019 (artículo 10). Por tanto, la Resolución 2404 se cita solo como antecedente histórico y no como la disposición vigente que adopta la batería.

3. Instrumentos y componentes adoptados

Instrumento	Alcance
Cuestionario intralaboral	Evalúa factores de riesgo relacionados con condiciones internas del trabajo. Incluye formas A y B, seleccionadas de acuerdo con los criterios del manual técnico y las características del cargo.

Instrumento	Alcance
Cuestionario extralaboral	Evalúa factores externos al entorno laboral que pueden relacionarse con la experiencia de trabajo.
Cuestionario para evaluación del estrés	Identifica manifestaciones de estrés conforme al instrumento y su manual de aplicación y calificación.
Ficha de datos generales	Recoge información sociodemográfica y ocupacional necesaria para caracterizar la población evaluada.

La resolución también adopta guías de análisis psicosocial (por ejemplo, análisis de puestos, entrevistas semiestructuradas y grupos focales) y protocolos específicos de promoción, prevención e intervención. Los instrumentos y guías oficiales se publican por el Ministerio del Trabajo/Fondo de Riesgos Laborales y pueden actualizarse.

4. Normas complementarias relacionadas

4.1. Ley 1616 de 2013, modificada por Ley 2460 de 2025 – salud mental

La Ley 1616 establece el marco de salud mental. Su artículo 9 aborda promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el ámbito laboral y relaciona las acciones de las ARL con el monitoreo de exposición a factores psicosociales en el SG-SST. La Ley 2460 de 2025 modificó la Ley 1616 y amplió disposiciones sobre prevención, atención integral y promoción del cuidado de la salud mental.

4.2. Decreto 0728 de 2025 – promoción de salud mental en el trabajo

Adiciona disposiciones al Decreto 1072 de 2015 para establecer acciones de promoción de la salud mental, prevención de problemas y trastornos mentales y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. Complementa el enfoque preventivo del SG-SST; no reemplaza los instrumentos ni manuales de la Resolución 2764.

4.3. Ley 1010 de 2006 – acoso laboral

Adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en las relaciones de trabajo. Se relaciona con la prevención de condiciones organizacionales que pueden constituir factores psicosociales.

4.4. Resolución 3461 de 2025 – Comité de Convivencia Laboral

Define la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y las responsabilidades preventivas y correctivas frente al acoso laboral. Derogó las Resoluciones 652 y 1356 de 2012. Se relaciona con los mecanismos de convivencia y prevención; no modifica la composición técnica de la batería.

4.5. Ley 2466 de 2025 y Decreto 1040 de 2026 – violencia, acoso y discriminación en el trabajo

La Ley 2466 de 2025 incorpora medidas para garantizar un mundo del trabajo libre de violencia, acoso y discriminación. El Decreto 1040 de 2026 reglamenta parcialmente disposiciones de esa ley y desarrolla reglas en materia de acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral, adicionando un capítulo al Decreto 1072 de 2015. Son normas conexas para la prevención y atención de situaciones que pueden afectar el entorno psicosocial; no sustituyen la Resolución 2764 ni sus cuestionarios.

4.6. Ley 1581 de 2012 – protección de datos personales

Regula el tratamiento de datos personales. La información de salud y las respuestas identificables de la evaluación requieren especial protección. Deben observarse finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad, además de las reglas sobre datos sensibles y las disposiciones especiales de la batería.

5. Reglas esenciales para aplicar y administrar la batería

- Aplicar los instrumentos de acuerdo con los manuales oficiales y los requisitos profesionales vigentes.
- No modificar preguntas, opciones, instrucciones, estructura, orden ni reglas de calificación.
- Garantizar reserva, confidencialidad y acceso restringido a la información individual.
- Usar resultados para orientar prevención e intervención, no para estigmatizar o discriminar trabajadores.

- Interpretar puntajes con los baremos y procedimientos técnicos oficiales.
- Integrar acciones, responsables, plazos y seguimiento al SG-SST.
- No tratar un resultado de batería como diagnóstico clínico por sí solo.

6. Relación resumida entre disposiciones

Norma	Relación con el tema
Resolución 2646 de 2008	Marco general de identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo psicosocial.
Ley 1562 de 2012	Sistema General de Riesgos Laborales y deber preventivo.
Decreto 1072 de 2015	Estructura del SG-SST y gestión sistemática de riesgos.
Resolución 2764 de 2022	Adopta batería, guías y protocolos; establece aplicación, reserva y periodicidad.
Ley 1616 de 2013 y Ley 2460 de 2025	Promoción y cuidado de la salud mental.
Decreto 0728 de 2025	Acciones de promoción de salud mental y prevención en el ámbito laboral.
Ley 1010 de 2006 y Resolución 3461 de 2025	Prevención del acoso y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.
Ley 2466 de 2025 y Decreto 1040 de 2026	Medidas frente a violencia, acoso y discriminación en el mundo del trabajo.
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales y sensibles.

7. Fuentes oficiales para consulta

• Resolución 2764 de 2022 – Normograma Cancillería: https://cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/resolucion_mtra_2764_2022.htm

• Resolución 2646 de 2008 – Normograma Cancillería: https://cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/resolucion_minproteccion_2646_2008.htm

• Decreto 1072 de 2015 – Gestor Normativo Función Pública: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173

• Ley 1562 de 2012 – Gestor Normativo Función Pública: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48365

• Ley 2460 de 2025 – Gestor Normativo Función Pública: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=260636

• Decreto 0728 de 2025 – texto oficial: https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/5_DECRETOS/DECRETOS%202025/Decreto%200728%20de%202025.pdf

• Ley 1010 de 2006 – Gestor Normativo Función Pública: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18843

• Resolución 3461 de 2025 – Gestor Normativo Función Pública: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=262916

• Ley 2466 de 2025 – Gestor Normativo Función Pública: https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=260676

• Decreto 1040 de 2026 – Normograma Procuraduría: https://apps.procuraduria.gov.co/normograma/compilacion/docs/decreto_1040_2026.htm

• Ley 1581 de 2012 – Secretaría del Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

• Fondo de Riesgos Laborales – documentos y publicaciones oficiales: https://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/riesgo-psicosocial-2/

8. Nota de vigencia y alcance

Esta guía es una síntesis educativa, no una reproducción integral de las normas ni asesoría jurídica. La normativa puede cambiar y debe revisarse en su texto consolidado antes de tomar decisiones. Las normas conexas sobre salud mental, convivencia y violencia laboral se incluyen para explicar su relación temática; no todas modifican directamente la batería. La Resolución 2404 de 2019 está derogada por la Resolución 2764 de 2022. Para la aplicación real, utiliza siempre la versión oficial más reciente de los instrumentos y manuales publicados por el Ministerio del Trabajo/Fondo de Riesgos Laborales.

Versión 1.1 · Actualizado al 12 de noviembre de 2026